



MANIFESTAÇÃO TÉCNICA-JURÍDICA

Contrato nº 523/2024 – Programa DNA do Brasil Talentos

Assunto: Manifestação Técnica em Resposta à Nota Técnica e Recomendações Administrativas SEE/AC

I – SÍNTESE FÁTICA

A presente manifestação tem por objeto os apontamentos constantes da Nota Técnica emitida pela Assessoria de Articulação Interinstitucional da SEE/AC, que analisou a Nota Fiscal nº 13 apresentada no âmbito do Contrato nº 523/2024, propondo metodologia de proporcionalização financeira fundada na relação entre o número estimado de alunos e o quantitativo de atendimentos registrados até o momento da análise.

A premissa adotada pela Nota Técnica parte da compreensão de que determinadas entregas do projeto estariam diretamente vinculadas ao número de alunos atendidos, sugerindo que eventual diferença entre a estimativa administrativa e a execução parcial autorizaria redutor proporcional sobre os valores faturados.

A partir dessa leitura, indicou-se possível descompasso entre o montante apresentado para análise e o quantitativo de estudantes atendidos, recomendando-se cautela quanto à liquidação da despesa e a apresentação de esclarecimentos técnicos adicionais.

É necessário, contudo, situar adequadamente o contexto fático.

O universo de alunos utilizado como referência não foi definido unilateralmente pela contratada. Os quantitativos constam do planejamento administrativo elaborado pela própria Secretaria de Estado de Educação, inclusive no Estudo Técnico Preliminar que fundamentou a contratação, bem como no Termo de Referência e no Primeiro Termo Aditivo. Trata-se, portanto, de dado originado da própria Administração, construído com base nos registros oficiais da rede estadual e posteriormente ajustado conforme atualização do Censo 2024.

O histórico documental revela que o número de alunos passou por revisões administrativas sucessivas — circunstância que demonstra tratar-se de parâmetro estimativo e dimensionador do escopo, e não cláusula rígida de medição financeira.

Outro elemento essencial: o contrato permanece vigente até 18 de junho do corrente exercício. A execução não foi encerrada. Não houve termo de recebimento definitivo. A análise promovida pela Nota Técnica incide sobre recorte temporal intermediário, e não sobre resultado final consolidado.



Até o momento considerado, foram realizados 4.444 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro) atendimentos, com execução material comprovada por relatórios técnicos encaminhados à Administração. Não há apontamento de paralisação do programa, inexistência de atividades ou descontinuidade da política pública.

Importa ainda registrar que não houve pagamento consolidado da NF-e nº 13. A nota fiscal foi submetida ao fluxo ordinário de análise administrativa e, diante dos questionamentos apresentados, foi cancelada por iniciativa da própria contratada, como medida de cautela procedimental. O debate instaurado, portanto, desenvolve-se em ambiente preventivo, não sancionatório. Não há dano efetivo ao erário, nem desembolso irreversível.

A Nota Técnica, cumpre reconhecer, não imputa irregularidade material na execução, mas suscita necessidade de aprofundamento quanto à natureza das entregas realizadas, à correlação entre execução física e critério de pagamento e à eventual adequação procedimental.

É justamente para enfrentar esse ponto — a adequação da metodologia de mensuração à luz do regime jurídico efetivamente pactuado — que se apresenta a presente manifestação.

Em síntese, a controvérsia não versa sobre inexistência de execução, não aponta abandono do objeto e não identifica sobrepreço comprovado. O debate concentra-se na interpretação do critério de mensuração financeira aplicável a contrato celebrado sob regime de empreitada por preço global, com base em estimativas administrativas de público escolar elaboradas pela própria Secretaria e inseridas em planejamento técnico preliminar oficial.

Essa moldura fática deve orientar a análise subsequente, sob pena de se examinar questão estrutural a partir de premissas incompletas ou descontextualizadas do processo administrativo que lhe deu origem.

II – DO REGIME CONTRATUAL DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

O Contrato nº 523/2024 estabelece expressamente, em sua cláusula 1.2, que o objeto será executado sob **regime de empreitada por preço global**. Essa definição não se limita a formalidade redacional: ela traduz opção jurídica deliberada da Administração, construída a partir do Estudo Técnico Preliminar e consolidada no Termo de Referência que fundamentou a contratação. Vejamos:

1.2. O objeto será executado de forma indireta, sob regime de empreitada por preço global, conforme consumo máximo estimado e valor máximo consumido, nos termos do art. 6º, inciso XXIX da Lei nº 14.133/2021, conforme artigo 74, inciso I, § 1º e obedecendo o artigo 72 e da mesma Lei que rege as Licitações Públicas.

12. REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO (ART. 94, XII, DECRETO 11.363/23)

O regime de execução será de empreitada por preço global, considerando o escopo total dos serviços a serem prestados para o quantitativo de alunos e escolas definidos.

O Estudo Técnico Preliminar elaborado pela própria Secretaria de Estado de Educação dimensionou o escopo do programa, estimou o universo de beneficiários com base nos dados oficiais



da rede estadual e estruturou o modelo de execução por fases integradas. A partir desse planejamento, definiu-se que a contratação deveria ocorrer sob regime global, justamente porque o objeto envolve solução estruturada, metodológica e logística indivisível, cuja execução não se compatibiliza com mensuração fragmentada por unidades isoladas.

A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em seu artigo 6º, inciso XXIX, conceitua a empreitada por preço global como a *“contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total”*. A literalidade do dispositivo revela a essência do regime: a remuneração vincula-se ao resultado contratado, à entrega da solução globalmente considerada, e não à soma aritmética de unidades individualizadas ao longo da execução.

Em contratos dessa natureza, a formação do preço considera a totalidade das atividades necessárias à consecução do objeto — mobilização institucional, desenvolvimento metodológico, produção de materiais, capacitação, logística, equipe técnica especializada, estrutura tecnológica e gestão operacional. Esses componentes compõem a equação econômico-financeira inicial e não se reduzem automaticamente em função de variações quantitativas momentâneas do público atendido.

A lógica do preço global pressupõe estrutura de custos predominantemente fixos ou semivariáveis. A Administração, ao optar por esse regime, reconhece que o objeto é integrado e que sua execução depende de investimentos estruturais que antecedem e sustentam a prestação.

Nesse contexto, a medição financeira não se orienta por aferição unitária de cada aluno atendido, mas pelos marcos de aceitabilidade e pelas etapas previstas no cronograma físico-financeiro, conforme expressamente consignado no Termo de Referência e mantido pelo Primeiro Termo Aditivo.

A tentativa de vincular o pagamento exclusivamente ao número de alunos avaliados — ainda que sob argumento de proporcionalidade — implicaria, na prática, conversão indireta do contrato em regime de preço unitário. Tal conversão não encontra respaldo no instrumento contratual, tampouco no planejamento administrativo que lhe deu origem.

A distinção entre preço global e preço unitário não é meramente teórica; ela delimita a própria matriz de riscos do contrato. No regime unitário, o risco da variação quantitativa recai diretamente sobre a equação financeira, pois o pagamento decorre da multiplicação entre quantidade efetivamente executada e preço por unidade. No regime global, a Administração remunera o conjunto da solução pactuada, admitindo que variações ordinárias não alteram automaticamente a essência econômica do ajuste.

Modificar essa lógica por meio de redutor aritmético aplicado unilateralmente significa alterar a equação econômico-financeira originalmente pactuada sem observância do devido instrumento jurídico.

Tal interpretação mostra-se incompatível com:

- **o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao contrato administrativo**, que impede a criação superveniente de critério de medição não previsto originalmente;



- o artigo 92 da Lei nº 14.133, de 2021, que impõe às partes a estrita observância do que foi pactuado;
- o princípio da legalidade administrativa, previsto no artigo 5º da mesma Lei, segundo o qual a atuação da Administração deve respeitar os limites previamente estabelecidos no contrato e na legislação.

A doutrina administrativa é firme ao sustentar que o equilíbrio econômico-financeiro constitui elemento estrutural do contrato público. A equação inicial não pode ser alterada por interpretação que modifique a forma de remuneração sem instrumento formal de alteração contratual. O regime escolhido integra o núcleo do ajuste e não pode ser reconfigurado por metodologia implícita.

No caso concreto, o Primeiro Termo Aditivo, embora tenha consolidado parâmetros econômicos referenciais — como o quantitativo estimado de 7.065 (sete mil e sessenta e cinco) alunos e o valor unitário dimensionador — não instituiu regra de pagamento por aluno, nem alterou o regime de execução. Ao contrário, preservou expressamente as disposições originárias não conflitantes, mantendo a lógica de execução por etapas integradas e pagamento condicionado ao aceite.

Portanto, a eventual adoção posterior de metodologia baseada em quantitativos unitários configuraria modificação substancial do regime de execução e da equação econômica do contrato, providência que somente poderia ocorrer mediante termo aditivo formal e expressamente fundamentado — hipótese inexistente nos autos.

À luz do regime jurídico aplicável e dos instrumentos contratuais vigentes, a remuneração das etapas executadas deve observar a lógica da empreitada por preço global, nos exatos termos em que pactuada.

Isso não afasta, evidentemente, o dever da Administração de fiscalizar e aferir a execução física do objeto. O que se afirma é que tal aferição deve ocorrer dentro dos parâmetros contratuais estabelecidos, sendo vedada a substituição do critério de pagamento por metodologia não prevista no contrato.

II.1 – DA MANUTENÇÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO APÓS O PRIMEIRO TERMO ADITIVO E DA INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO UNITÁRIO DE MEDIÇÃO FINANCEIRA

O Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 523/2024 não promoveu alteração estrutural do regime de execução originalmente pactuado. Ao contrário, limitou-se a consolidar parâmetros econômicos referenciais decorrentes da atualização administrativa dos dados da rede estadual de ensino — dados estes fornecidos pela própria Secretaria de Estado de Educação no âmbito de seu planejamento técnico e das revisões realizadas com base no Censo 2024.

No aditivo foram consolidados: o quantitativo estimado de 7.065 (sete mil e sessenta e cinco) alunos, o valor unitário referencial de R\$ 1.264,54 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e o valor global ajustado de R\$ 8.933.975,10 (oito milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e dez centavos). Esses elementos não foram



introduzidos como critério autônomo de medição financeira, mas como memória de cálculo destinada à recomposição do valor global do contrato, à luz da base quantitativa administrativa revisada.

A distinção é fundamental.

O valor unitário indicado no aditivo não constitui cláusula de pagamento por aluno. Não há no instrumento qualquer disposição que estabeleça liquidação proporcional automática com base no número de atendimentos individualmente considerados. Tampouco foi instituída metodologia de faturamento fracionado por unidade.

O que se verificou foi a atualização do dimensionamento econômico do escopo — medida coerente com o dever de planejamento contínuo da Administração — sem alteração da lógica de execução e pagamento por etapas.

A cláusula 3.7 do Primeiro Termo Aditivo preserva expressamente o cronograma financeiro trimestral e a execução estruturada em seis fases integradas do plano de ação, reafirmando que os desembolsos permanecem condicionados ao aceite administrativo das etapas executadas. Essa sistemática é incompatível com qualquer interpretação que pretenda extrair do valor unitário uma regra implícita de remuneração por aluno.

Além disso, a Cláusula Segunda do Primeiro Termo Aditivo possui densidade jurídica determinante: ao estabelecer que permanecem inalteradas as demais disposições do contrato originário não conflitantes com as alterações promovidas, reafirma a integridade do regime de empreitada por preço global. Senão vejamos:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.

Essa cláusula de preservação impede leitura fragmentada do aditivo. A interpretação contratual deve ser sistemática, e não isolada. Não se pode destacar o valor unitário da memória de cálculo e convertê-lo em critério de medição financeira sem violar a coerência interna do ajuste.

O valor unitário referencial desempenha função instrumental: dimensiona o escopo, permite recomposição aritmética do valor global e subsidia eventual análise de reequilíbrio. Não cria, por si, obrigação de pagamento proporcional. Atribuir-lhe essa natureza significaria introduzir critério não pactuado e alterar indiretamente o regime jurídico do contrato.

A Lei nº 14.133, de 2021 é clara ao exigir formalidade para alterações contratuais que impactem a equação econômico-financeira. A mudança de regime de preço global para modelo de remuneração unitária representa modificação substancial da lógica econômica do ajuste. Tal providência somente poderia ocorrer mediante instrumento específico, expressamente fundamentado, com observância dos limites legais de alteração quantitativa e preservação do equilíbrio contratual.

Nada disso ocorreu.



O Primeiro Termo Aditivo reafirmou o regime global, manteve o cronograma físico-financeiro, preservou o pagamento por aceite e não instituiu critério de liquidação por aluno. O contrato continua estruturado como solução integrada, executada por fases e remunerada globalmente.

A interpretação que pretende extrair do aditivo fundamento para proporcionalização automática ignora o contexto em que o documento foi celebrado: atualização administrativa de dados fornecidos pela própria Secretaria, consolidação de estimativas e manutenção da coerência econômica do ajuste.

A coerência contratual exige leitura integrada do Contrato nº 523/2024, do Termo de Referência e do Primeiro Termo Aditivo. Esses instrumentos formam unidade lógica, técnica e jurídica. Desmembrar um de seus elementos para redefinir o critério de pagamento implica ruptura da equação inicialmente estabelecida.

Em síntese, o Primeiro Termo Aditivo não introduziu regime unitário de medição financeira. Não alterou a natureza da empreitada por preço global. Não criou obrigação de faturamento proporcional por aluno. Limitou-se a atualizar parâmetros referenciais utilizados para composição do valor total do contrato, mantendo intacta a estrutura jurídica do ajuste.

Qualquer conclusão diversa implicaria reconfiguração indireta do regime contratual sem observância do devido instrumento formal, com impacto direto sobre o equilíbrio econômico-financeiro — providência que não encontra amparo nos autos nem na legislação aplicável.

III – DO PAGAMENTO POR ETAPA E ACEITE E DA INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO AO NÚMERO EXATO DE ALUNOS

O Primeiro Termo Aditivo ao Contrato/SEE Nº 523/2024 estabelece, em sua cláusula 6.1.1, que o pagamento será realizado mediante termo de aceite conforme a execução dos serviços, observando-se o cronograma físico-financeiro previamente pactuado. Essa sistemática não foi alterada em comparação ao Contrato inicial, o qual, em sua cláusula segunda, preservou expressamente as demais disposições do contrato originário não conflitantes com as modificações promovidas. Vejamos:

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. As condições de pagamento ficam assim estabelecidas:

6.1.1. O pagamento será realizado conforme execução dos serviços, mediante a emissão de termos de aceite pelo fiscal designado, observando-se o Cronograma de Pagamento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.

A manutenção integral do pagamento, conforme a execução, ou seja, por etapa e por aceite não constitui detalhe procedimental; ela define o critério jurídico de medição financeira do contrato.



O regime pactuado vincula o desembolso ao avanço das fases estruturadas no Termo de Referência — mobilização, diagnóstico, plataforma e capacitação, coletas, intervenções e avaliação final — e não à aferição unitária de alunos em determinado recorte temporal.

A cláusula 3.7 do Primeiro Termo Aditivo reafirma essa lógica ao manter o cronograma financeiro trimestral vinculado às seis etapas integradas do plano de ação. O pagamento decorre da validação administrativa das entregas associadas a cada fase, e não da multiplicação entre número de alunos atendidos e valor unitário, *in verbis*:

3.7. A contratada executará o objeto contratado em conformidade com o Cronograma de Execução (0015688280) do novo Plano de Ação DNA do Brasil, com 6 etapas e o seguinte cronograma financeiro:

Esse ponto ganha relevo adicional quando se observa que a controvérsia instaurada incide sobre momento intermediário da execução contratual.

O contrato permanece vigente até 18 de junho. Não houve encerramento da execução, tampouco lavratura de termo de recebimento definitivo. A análise promovida pela Nota Técnica refere-se a estágio parcial do programa, em curso regular de desenvolvimento.

O modelo de pagamento por etapa pressupõe progressividade. A execução evolui conforme cronograma, e a medição acompanha a maturação das fases. A tentativa de aplicar redutor financeiro com base em fotografia momentânea do número de alunos atendidos desconsidera essa lógica evolutiva e antecipa juízo conclusivo antes do término do prazo contratual.

Enquanto o contrato estiver vigente — e ainda há lapso temporal juridicamente hábil até 18 de junho — a contratada mantém obrigação de continuidade e possibilidade real de ampliação do alcance quantitativo dentro dos parâmetros previstos. Transformar o quantitativo registrado em determinado mês em parâmetro definitivo de liquidação equivale a converter execução em curso em resultado final.

Além disso, o quantitativo de alunos previsto no Termo de Referência e posteriormente consolidado no instrumento aditivo possui natureza estimativa e dimensionadora do escopo. Foi definido a partir de dados fornecidos pela própria Secretaria no âmbito do planejamento técnico preliminar. Serviu à composição do preço global e à estruturação da capacidade operacional do programa. Não foi instituído como unidade autônoma de medição financeira.

A Nota Fiscal nº 13 — posteriormente cancelada por cautela administrativa — deve ser analisada à luz das atividades estruturais vinculadas às etapas em curso, já relatadas e encaminhadas formalmente à Administração. A aferição deve considerar o conjunto das entregas associadas à fase executada, e não a variação pontual de quantitativos isolados em momento específico da execução.

A vinculação do pagamento ao número exato de alunos avaliados carece de previsão contratual expressa. Mais do que isso: implicaria modificação substancial da lógica econômica originalmente pactuada, convertendo a empreitada por preço global em regime unitário por aluno. Tal transformação exigiria instrumento formal de alteração contratual, redefinição de escopo e reequilíbrio da equação econômico-financeira — providências inexistentes no caso concreto.



A tentativa de proporcionalização financeira baseada exclusivamente em quantitativos individuais revela-se incompatível com:

- a cláusula 6.1.1 do contrato, que estabelece pagamento por aceite e conforme a execução dos serviços;
- a preservação das cláusulas originárias pelo Primeiro Termo Aditivo;
- o cronograma financeiro trimestral previsto na cláusula 3.7 do aditivo;
- o regime de empreitada por preço global expressamente pactuado;
- os princípios da vinculação ao instrumento contratual, da segurança jurídica e da estabilidade da equação econômico-financeira.

O modelo contratual adotado impede que a Administração substitua, de forma retroativa, o critério de pagamento por metodologia não prevista originalmente.

A análise financeira das entregas executadas deve observar os marcos de aceite das etapas e o cronograma físico-financeiro vigente, considerando a execução como processo progressivo até o termo final da vigência. A aplicação de redutor com base em volume mensal de alunos, antes do encerramento do contrato, desvirtua o regime jurídico pactuado e antecipa conclusão que somente poderia ser legitimamente formulada ao final da execução.

O Primeiro Termo Aditivo não alterou essa sistemática. Manteve inalterados o regime global, o pagamento por aceite e a estrutura por etapas integradas. A coerência contratual exige que a interpretação preserve essa lógica.

Em síntese, a medição financeira do Contrato nº 523/2024 está juridicamente vinculada às etapas executadas e aceitas, e não ao número exato de alunos registrado em determinado momento intermediário da execução. Qualquer leitura diversa implicaria alteração indevida do regime contratual e ruptura da equação originalmente estabelecida.

IV – DA NATUREZA ESTRUTURAL DAS ENTREGAS VINCULADAS À NF-13

A compreensão adequada das atividades consolidadas na Nota Fiscal nº 13 exige leitura atenta da arquitetura técnica do projeto delineada no Termo de Referência. O documento estruturou a execução do programa em seis fases integradas e sucessivas — Mobilização, Diagnóstico, Plataforma e Capacitação, Coletas, Intervenções e Avaliação Final — concebidas como engrenagens interdependentes de uma única solução educacional, quando não, vejamos:



- O Programa DNA será desenvolvido em seis **etapas integradas**, conforme detalhado no “Cronograma Global – Plano de Ação DNA do Brasil” (anexo):

Etapa 1 – Apresentação e Mobilização (Mês 1)

- **Reuniões de alinhamento** com equipe pedagógica da SEE-AC, diretores e coordenadores das 14 escolas EMTI.
- **Apresentação da Metodologia DNA do Brasil** e da plataforma digital de gestão.
- **Eventos de lançamento internos**, incluindo palestras motivacionais para alunos e pais.
- **Emissão de credenciais digitais** para os **7.065 alunos** participantes.

Etapa 2 – Levantamento Diagnóstico (Mês 1–2)

- **Mapeamento situacional:** visita técnica às unidades de ensino, levantamento de infraestrutura esportiva e perfil socioeconômico.
- **Avaliação diagnóstica e vocacional:** aplicação de instrumentos quantitativos e qualitativos (questionários, entrevistas e testes físicos).
- **Coleta de dados iniciais** (laudos individuais, métricas de saúde e desempenho) para alimentar o banco de dados.

Etapa 3 – Implantação da Plataforma e Capacitação (Mês 1–12)

- **Configuração da Plataforma DNA** (cadastro de usuários, módulos de monitoramento e relatórios).
- **Capacitação inicial** (Mês 2): treinamentos presenciais para professores, gestores e técnicos sobre uso da ferramenta e da metodologia.
- **Capacitação contínua** (Mês 2–12): cursos EaD periódicos e workshops de reforço.
- **Suporte técnico** permanente para manutenção e atualizações do sistema.

Etapa 4 – Coletas e Eventos Esportivos Sequenciais

- **1ª Coleta de Dados** (Mês 3–4): aplicação do Protocolo Avaliativo – psicossocial, saúde, qualidade de vida e vocação.
- **1ª Rodada de Eventos** (Mês 5): competições esportivas internas em cada escola.
- **2ª Coleta de Dados** (Mês 9–10) e **2ª Rodada de Eventos** (Mês 8).
- **3ª Coleta e 3ª Rodada de Eventos** (Mês 9–10): reavaliações e competições finais.

Etapa 5 – Intervenções Pedagógicas e Encaminhamentos

- **Desenvolvimento de planos de ação personalizados** (Mês 5): projetos de vida e intervenções junto a alunos, famílias e professores.
- **Preparação para encaminhamento profissional** (Mês 6): relatórios individualizados e parcerias com rede socioeconômica local.
- **Encaminhamento final** (Mês 10–11): disponibilização de informações e recursos para continuidade das ações.

Etapa 6 – Avaliação Final e Planejamento Futuro (Mês 11–12)

- **Avaliação de resultados:** análise de indicadores de desempenho, qualidade de vida e impacto educacional.
- **Coleta de feedback** de participantes e gestores.
- **Planejamento do ciclo seguinte:** ajustes metodológicos, cronograma e metas com base nos aprendizados.

Essa organização não é meramente didática. Ela define a lógica operacional e financeira do contrato.

O modelo adotado pela Administração vincula a medição à evolução das etapas, cada qual dotada de marcos de aceitabilidade que condicionam o aceite e, por consequência, os desembolsos financeiros. Não há previsão de aferição isolada por aluno ou de liquidação fragmentada por produção individual mensal.

O Primeiro Termo Aditivo preservou integralmente essa sistemática, mantendo o cronograma financeiro e a execução estruturada por fases integradas. A coerência entre o Contrato, o Termo de Referência e o Aditivo revela unidade lógica inequívoca: o pagamento decorre do avanço validado das etapas, não da multiplicação aritmética de beneficiários.

É nesse contexto que devem ser examinadas as entregas inicialmente consolidadas na NF-13.

As atividades ali relacionadas não correspondem a prestações unitárias por aluno, mas a componentes estruturantes do programa, indispensáveis à sua implementação e continuidade operacional. Entre elas destacam-se:

- **Protocolos avaliativos**, cuja execução envolve equipe técnica especializada, metodologia própria, padronização científica e estrutura permanente de aplicação;



- **Pesquisa científica**, consistente na sistematização e análise técnica dos dados produzidos, etapa que exige desenvolvimento metodológico independente da oscilação pontual de quantitativos;
- **Palestras de capacitação**, voltadas à formação institucional da rede executora, já realizadas e formalmente registradas em relatórios;
- **Produção de material pedagógico**, integralmente desenvolvido e disponibilizado, representando custo estrutural cuja realização não se fragmenta em função do número mensal de atendimentos;
- **Evento de lançamento do programa**, marco institucional previamente executado e comunicado à Administração;
- **Logística operacional**, suporte transversal que viabiliza a execução coordenada das fases subsequentes.

Tais entregas possuem natureza estrutural. São elementos de sustentação da política pública implementada. Constituem pré-condição técnica para a realização dos protocolos avaliativos, das intervenções e da avaliação final.

Não se trata de atividades acessórios ou incipientes. São investimentos estruturais já incorridos, indispensáveis à maturação do programa.

A tentativa de submeter essas entregas à lógica de proporcionalização baseada exclusivamente na variação momentânea do número de alunos avaliados desconsidera a própria engenharia do projeto. Custos estruturais não admitem fracionamento retroativo por aluno individual, sob pena de desfigurar a lógica econômica que justificou a escolha do regime de empreitada por preço global.

Ademais, a análise da NF-13 ocorreu em momento intermediário da execução contratual. O contrato permanece vigente até 18 de junho, e as etapas seguem em desenvolvimento dentro do cronograma pactuado. A aferição financeira deve considerar o estágio de maturidade da fase executada, e não exigir conclusão total do programa para reconhecer a legitimidade das entregas já realizadas.

As atividades vinculadas às etapas em curso alcançaram grau de execução material relevante, com relatórios técnicos encaminhados, registros documentais apresentados e continuidade operacional evidenciada. Não há execução embrionária ou ausência de maturidade que impeça a análise administrativa do faturamento.

A avaliação financeira deve, portanto, reconhecer que se trata de entregas estruturais inseridas em fases integradas já executadas em parte substancial. A medição não pode ser deslocada para critério unitário por aluno sem que isso implique alteração indevida do regime contratual.

Em síntese, as atividades consolidadas na NF-13 não constituem prestações unitárias passíveis de redução proporcional automática. São componentes estruturais do programa, já realizados



e tecnicamente vinculados às etapas executadas, cuja natureza jurídica e econômica impõe análise à luz do regime de empreitada por preço global e do pagamento condicionado ao aceite das fases.

V – DA EXECUÇÃO SUBSTANCIAL COMPROVADA E DA COMPATIBILIDADE FINANCEIRA MESMO EM CENÁRIO HIPOTÉTICO DE PROPORCIONALIDADE

A execução do Contrato nº 523/2024 encontra-se materialmente comprovada por meio dos relatórios técnicos já encaminhados à Administração. Até o presente momento, **a contratada contabiliza 4.444** (quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro) atendimentos efetivamente realizados no âmbito do programa, número que reflete o estágio atual da execução operacional nas unidades escolares contempladas.

A Nota Técnica, por sua vez, menciona o reconhecimento de 4.243 (quatro mil duzentos e quarenta e três) atendimentos até o marco considerado na análise. Ainda que se adote esse quantitativo como parâmetro provisório — o que se admite apenas para fins argumentativos — a diferença entre os números não altera o enquadramento jurídico da controvérsia.

A divergência pontual entre 4.444 (quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro) atendimentos comprovados e 4.243 (quatro mil duzentos e quarenta e três) reconhecidos não modifica a natureza da execução, tampouco interfere na lógica contratual já demonstrada nos tópicos anteriores. Em ambos os cenários, está caracterizada execução substancial do objeto, com milhares de atendimentos realizados, fases estruturais implementadas e continuidade operacional regular.

Não há paralisação do programa. Não há interrupção das atividades. Não há descumprimento estrutural do escopo. O contrato permanece vigente até 18 de junho, encontrando-se ainda dentro do período regular de execução, com possibilidade jurídica de evolução quantitativa até o termo final.

Importa reiterar que o quantitativo global de alunos — inicialmente estimado em 6.670 (seis mil, seiscentos e setenta) e posteriormente ajustado para 7.065 (sete mil e sessenta e cinco) com base em dados fornecidos pela própria Secretaria no âmbito do planejamento administrativo — possui natureza referencial e dimensionadora do escopo. Esses números serviram à formação do preço global, à estruturação da capacidade operacional e à definição da metodologia do projeto. Não constituem cláusula de pagamento unitário nem critério autônomo de liquidação financeira.

A utilização desses quantitativos como fundamento para proporcionalização retroativa ignora que o contrato foi estruturado sob regime de empreitada por preço global e medição por etapas, e que o planejamento técnico preliminar foi elaborado pela própria Administração com base em seus registros oficiais.

Ainda assim, em caráter meramente subsidiário — e sem qualquer reconhecimento de alteração do regime contratual originalmente pactuado — a contratada apresenta demonstração comparativa evidenciando que, mesmo sob hipótese meramente ilustrativa de proporcionalidade linear baseada no número de alunos atendidos, os valores faturados permanecem compatíveis com a execução material já realizada, conforme tabela anexa, tendo em vista que 62,9% dos alunos já foram alcançados pelo programa.



Essa demonstração não implica aceitação de regime de pagamento por unidade individual. Trata-se de exercício argumentativo destinado exclusivamente a evidenciar a razoabilidade econômica da execução e afastar qualquer presunção de sobreposição indevida ou faturamento desproporcional.

Mesmo sob cenário hipotético de aplicação de critério aritmético — seja com base em 4.243 (quatro mil duzentos e quarenta e três), seja considerando os 4.444 (quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro) atendimentos efetivamente comprovados — não se verifica desequilíbrio econômico-financeiro nem incompatibilidade manifesta entre execução física e valores apresentados.

O ponto central permanece inalterado: a lógica contratual não se estrutura sobre proporcionalidade unitária por aluno, mas sobre execução global por etapas integradas. A execução substancial já comprovada, aliada à vigência contratual ainda em curso, afasta qualquer leitura que sugira inadequação estrutural do faturamento.

Sob qualquer perspectiva de análise — seja à luz do regime jurídico efetivamente pactuado, seja em cenário hipotético de proporcionalidade — não se identifica sobrepreço, execução fictícia ou desequilíbrio contratual.

O que se observa é execução real, documentada e progressiva de programa educacional estruturado, cujo prazo de vigência ainda se encontra em curso e cujo resultado final somente poderá ser aferido de forma conclusiva ao término da execução contratual.

VI – DA BOA-FÉ E DO SANEAMENTO ADMINISTRATIVO

O cancelamento da Nota Fiscal nº 13 não decorreu de imposição sancionatória nem de reconhecimento de irregularidade material. Tratou-se de iniciativa espontânea da própria contratada, adotada como medida de cautela administrativa diante dos questionamentos formulados na Nota Técnica.

Essa providência teve finalidade clara: permitir a reanálise técnica das entregas e reorganizar o faturamento de modo a facilitar a verificação administrativa, sem qualquer interrupção da execução contratual.

A postura adotada revela aderência inequívoca ao princípio da boa-fé objetiva, que rege a execução dos contratos administrativos. A contratada não resistiu à fiscalização, não buscou impor liquidação controvertida, nem judicializou a matéria. Ao contrário, optou por privilegiar o diálogo institucional e o saneamento procedimental.

É preciso distinguir cancelamento cautelar de reconhecimento de impropriedade.

A reorganização do faturamento não implica admissão de erro material na execução. Representa mecanismo legítimo de gestão contratual, especialmente em contexto de dúvida interpretativa quanto à metodologia de mensuração financeira.

A Lei nº 14.133, de 2021 privilegia o saneamento de inconsistências formais e o aperfeiçoamento procedimental, sobretudo quando não há dano consolidado ao erário. O modelo



contemporâneo de governança contratual estimula a cooperação entre as partes e a correção preventiva de eventuais desalinhamentos interpretativos.

No caso concreto, não houve pagamento indevido consolidado. Não se identificou prejuízo ao erário. Não se apontou execução fictícia ou inexistente. O que houve foi divergência metodológica quanto ao critério de mensuração aplicável a contrato global ainda em execução.

Importa destacar que a própria Administração, em manifestação formal encaminhada à contratada, autorizou a emissão de nota fiscal específica referente à equipe de Recursos Humanos, reconhecendo expressamente a viabilidade do ajuste procedimental adotado. Essa anuência administrativa confirma que o processo de reorganização do faturamento foi conduzido dentro de ambiente institucional colaborativo, sem ruptura contratual ou imputação de irregularidade material.

O diálogo estabelecido demonstra maturidade administrativa de ambas as partes. O saneamento documental ocorreu de forma transparente, preservando-se a execução substancial do objeto e a continuidade do programa, cujo prazo de vigência se estende até 18 de junho do corrente ano.

A adoção de medidas colaborativas não altera a realidade material da execução. Não descaracteriza as entregas estruturais já realizadas. Não modifica o regime jurídico pactuado. Ao contrário, evidencia diligência e responsabilidade na condução do ajuste.

A boa-fé objetiva, enquanto cláusula geral de conduta, impõe comportamento leal, cooperativo e transparente. A contratada, ao cancelar a nota e reorganizar o faturamento antes de qualquer liquidação definitiva, atuou em consonância com esse dever.

Em contratos administrativos complexos, especialmente aqueles estruturados por etapas e com forte componente metodológico, divergências interpretativas podem surgir no curso da execução. O que distingue a regularidade da irregularidade é a forma como as partes lidam com esses apontamentos.

Aqui, houve transparência. Houve cooperação. Houve ausência de dano. Houve continuidade da execução.

O saneamento procedimental não pode ser convertido em indício de ilicitude. Trata-se de instrumento legítimo de gestão contratual, compatível com os princípios da legalidade, da eficiência, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva que orientam a Lei nº 14.133, de 2021.

VII – DOS ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES ACERCA DOS APONTAMENTOS DA NOTA TÉCNICA

Com o propósito de contribuir para a adequada instrução do processo administrativo, cumpre enfrentar de forma objetiva e técnica os apontamentos formulados na Nota Técnica, à luz da documentação já apresentada, do planejamento originário elaborado pela própria Administração e do regime contratual vigente.

Inicialmente, é importante registrar que a emissão da Nota Fiscal nº 13 ocorreu dentro do fluxo ordinário de prestação de contas previsto contratualmente. A apresentação da nota não implica



liquidação automática da despesa. Ao contrário, sua submissão à Secretaria teve precisamente a finalidade de viabilizar a conferência técnica das entregas, a análise do fiscal do contrato e eventual ajuste procedimental.

O procedimento adotado revela observância às rotinas administrativas e ao dever de transparência na execução contratual. A contratada não buscou consolidar pagamento à revelia da fiscalização; submeteu a documentação à apreciação formal da Administração, dentro do rito regular.

No que se refere à alegada ausência de discriminação das entregas, cumpre esclarecer que as atividades executadas foram devidamente consolidadas em relatórios técnicos previamente encaminhados à Secretaria, contendo registros das ações realizadas, materiais produzidos, capacitações desenvolvidas, protocolos aplicados e marcos institucionais cumpridos. Esses documentos integram a instrução administrativa e evidenciam a execução continuada do programa.

A controvérsia instaurada não decorre de inexistência de entregas, mas de divergência interpretativa quanto ao critério de mensuração financeira aplicável.

Quanto à classificação de determinados itens como supostamente proporcionais ao número de alunos atendidos, a premissa adotada na Nota Técnica não encontra respaldo expresso no Contrato nº 523/2024, no Termo de Referência ou no Primeiro Termo Aditivo. Todos esses instrumentos reafirmam o regime de empreitada por preço global e o pagamento condicionado ao aceite das etapas executadas.

O quantitativo de alunos utilizado como referência — inicialmente estimado e posteriormente ajustado pela própria Secretaria com base em seu planejamento e nos dados do Censo — possui natureza dimensionadora do escopo. Foi parâmetro técnico de formação da proposta e da memória de cálculo do valor global. Não foi instituído como unidade autônoma de medição financeira.

A interpretação que vincula protocolos avaliativos, pesquisa científica, material pedagógico, capacitações, eventos institucionais e logística operacional a unidades individuais de alunos representa leitura ampliada não prevista nos instrumentos contratuais. Tais entregas possuem natureza estrutural e transversal, vinculadas à implantação e sustentação das fases integradas do programa.

Essas atividades envolvem custos fixos e investimentos prévios indispensáveis — desenvolvimento metodológico, estruturação tecnológica, produção integral de materiais, mobilização de equipe técnica especializada e organização institucional da rede executora — cuja realização independe da variação quantitativa momentânea do público atendido.

Não se trata de prestações fracionáveis por aluno. Trata-se de infraestrutura técnica que viabiliza a execução global do programa.

A adoção de lógica proporcional baseada exclusivamente em quantitativos individuais implicaria, na prática, alteração substancial do regime econômico originalmente pactuado, convertendo a empreitada por preço global em modelo de remuneração unitária. Tal modificação somente poderia



ocorrer mediante instrumento formal de alteração contratual, com observância dos limites legais e preservação da equação econômico-financeira — hipótese inexistente nos autos.

Importa ressaltar que eventual metodologia de rateio financeiro baseada em quantitativos individuais, ainda que utilizada como exercício ilustrativo em análise técnica, não possui correspondência normativa com os critérios de medição previstos no contrato. Trata-se de simulação aritmética, destituída de força vinculante para redefinição do valor das entregas estruturais já executadas.

A segmentação de custos estruturais em frações proporcionais por aluno representaria reconfiguração indireta do regime de execução pactuado, desconsiderando que a execução se encontra em curso até 18 de junho e que a aferição definitiva somente poderá ser realizada ao término da vigência contratual.

No tocante às observações relativas à comunicação de ajustes operacionais, esclarece-se que a execução do programa manteve-se contínua e documentada, sem interrupção das atividades previstas. As informações foram regularmente encaminhadas por meio dos relatórios institucionais e dos canais formais de comunicação estabelecidos entre as partes.

Eventuais ajustes operacionais inerentes à execução continuada decorreram de fatores próprios da dinâmica da rede educacional — inclusive variações de matrícula e atualizações administrativas promovidas pela própria Secretaria — não configurando alteração de escopo nem descumprimento contratual.

A análise promovida pela Nota Técnica insere-se no acompanhamento ordinário da execução contratual, ainda em curso. Não houve encerramento da vigência, não houve termo de recebimento definitivo e não houve pagamento indevido consolidado. O debate situa-se no campo interpretativo quanto à metodologia de mensuração aplicável a contrato global estruturado por etapas.

Em atenção aos questionamentos operacionais constantes do despacho administrativo, esclarece-se que eventuais variações no quantitativo momentâneo de alunos inseridos no sistema ou participantes das atividades decorrem de fatores inerentes à dinâmica da rede educacional, tais como rotatividade escolar, autorizações familiares, adequação de agendas institucionais e fluxos próprios das unidades de ensino. Tais circunstâncias não representam interrupção ou descontinuidade do objeto, tampouco alteram o escopo contratual pactuado.

Registra-se que estratégias de recomposição e continuidade das ações vêm sendo adotadas no curso regular da execução, dentro dos limites metodológicos previstos no Termo de Referência e acompanhadas por meio dos relatórios institucionais já encaminhados à Administração, não configurando tais aspectos critérios autônomos de medição financeira nem condicionantes do regime de pagamento estabelecido no contrato.

À luz da documentação apresentada, do planejamento administrativo originário e das disposições contratuais vigentes, não se identificam elementos que indiquem incompatibilidade entre a execução material comprovada e o regime de pagamento pactuado.



Os esclarecimentos ora apresentados têm caráter colaborativo e visam contribuir para o aperfeiçoamento da análise administrativa, permanecendo a contratada integralmente à disposição para quaisquer complementações técnicas que se mostrem necessárias, no espírito de cooperação que deve orientar a execução dos contratos públicos.

VIII – CONCLUSÃO

Considerando a interpretação sistemática dos instrumentos contratuais vigentes e os esclarecimentos técnicos ora apresentados, entende-se que a análise administrativa subsequente deve observar os parâmetros jurídicos expressamente pactuados, evitando-se conclusões baseadas em premissas não previstas no regime de execução estabelecido.

À luz do Contrato nº 523/2024, do Termo de Referência, do Estudo Técnico Preliminar elaborado pela própria Secretaria de Estado de Educação e do Primeiro Termo Aditivo celebrado entre as partes, verifica-se que a execução do objeto contratual vem ocorrendo de forma regular, contínua e compatível com o regime de empreitada por preço global adotado desde a origem do ajuste.

O planejamento administrativo que deu suporte à contratação — estruturado no Estudo Técnico Preliminar e posteriormente consolidado no Termo de Referência — dimensionou o universo de alunos com base em dados oficiais da rede estadual, posteriormente revisados pela própria Administração. Os quantitativos inicialmente estimados e ajustados ao longo do processo possuem natureza referencial e dimensionadora do escopo global, servindo à formação da proposta e à composição do valor total contratado, não se configurando como cláusula de pagamento unitário nem como critério autônomo de liquidação financeira.

O Primeiro Termo Aditivo, ao consolidar parâmetros econômicos referenciais e estabelecer, em sua Cláusula Segunda, a preservação das disposições originárias não conflitantes, manteve inalterada a lógica de execução por etapas integradas, o cronograma financeiro e o pagamento condicionado ao aceite administrativo das fases do programa. Não houve alteração do regime de execução, nem introdução de metodologia de remuneração por aluno individual.

As atividades inicialmente vinculadas à Nota Fiscal nº 13 — posteriormente cancelada por iniciativa cautelar da própria contratada — correspondem a entregas estruturais já executadas e formalmente comunicadas à Administração. Tratam-se de componentes metodológicos, científicos, logísticos e operacionais que integram as fases estruturadas do programa, indispensáveis à sua implementação e continuidade. Sua natureza não admite fracionamento retroativo por aluno individual, pois não constituem unidades autônomas de medição financeira.

A execução material encontra-se devidamente comprovada por relatórios técnicos encaminhados à Secretaria. A contratada contabiliza 4.444 (quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro) atendimentos realizados, enquanto a análise administrativa considerou 4.243 (quatro mil duzentos e quarenta e três) até o marco temporal examinado. Essa diferença pontual não altera o enquadramento jurídico da controvérsia. Em ambos os cenários, está caracterizada execução substancial do objeto.



Importa ainda registrar que o contrato permanece vigente até 18 de junho do corrente ano, inexistindo encerramento da execução ou lavratura de termo de recebimento definitivo. A análise promovida pela Nota Técnica incide sobre momento intermediário da execução contratual, e não sobre resultado final consolidado. Enquanto o prazo estiver em curso, a aferição deve considerar a progressividade natural do cronograma físico-financeiro e a possibilidade de evolução quantitativa até o termo final da vigência.

Não houve pagamento indevido consolidado. O cancelamento da Nota Fiscal nº 13 ocorreu de forma voluntária e preventiva, dentro de ambiente institucional colaborativo, com posterior reorganização procedimental reconhecida pela própria Administração. A conduta adotada revela observância aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e do saneamento administrativo previstos na Lei nº 14.133, de 2021.

A tentativa de vincular o pagamento ao número exato de alunos atendidos, mediante aplicação de proporcionalidade linear retroativa, implicaria conversão indireta do regime de empreitada por preço global em modelo de remuneração unitária, sem instrumento formal de alteração contratual e com impacto direto sobre a equação econômico-financeira originalmente pactuada. Tal reconfiguração não encontra amparo nos instrumentos contratuais vigentes nem nos princípios da vinculação ao contrato, da segurança jurídica e da preservação do equilíbrio econômico-financeiro.

Mesmo em cenário meramente hipotético de proporcionalidade aritmética — considerado apenas para fins argumentativos — não se verifica incompatibilidade econômica entre a execução material comprovada e os valores apresentados, afastando-se qualquer presunção de sobrepreço ou desequilíbrio contratual.

Em síntese, não há paralisação do programa, não há descumprimento estrutural do objeto, não há pagamento indevido consolidado e não há ruptura da equação contratual. Há execução real, documentada e progressiva de política pública educacional estruturada por etapas, dentro de contrato ainda vigente.

A presente manifestação reafirma a aderência da execução às disposições contratuais e à legislação aplicável, contribuindo para o adequado esclarecimento técnico dos apontamentos formulados e para o regular prosseguimento da análise administrativa quanto ao reconhecimento das etapas executadas e à continuidade do fluxo ordinário de atesto e liquidação.

É o entendimento técnico.

Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2026.

DEPARTAMENTO JURÍDICO – IDECACE

JULIANNA A. SANTOS ANDRADE

OAB/DF 36.255

ANEXO I

PROGRAMA DNA DO BRASIL

Item	Escola	Município	Alunos Alcançados pelo Programa	Nº Alunos Contrato	Nº Alunos a serem alcançados
1	Colégio Estadual Barão do Rio Branco	Rio Branco	263	761	498
2	Escola Boa União Ensino Jovem	Rio Branco	273	360	87
3	Escola Dr. João Batista Aguiar	Rio Branco	254	441	187
4	Escola Ester Maia de Oliveira	Rio Branco	127	123	-4
5	Escola Glória Perez	Rio Branco	293	440	147
6	Escola Humberto Soares da Costa	Rio Branco	293	397	104
7	Escola Jornalista Armando Nogueira	Rio Branco	348	327	-21
8	Escola José Ribamar Batista	Rio Branco	391	538	147
9	Escola Prof. Pedro Martinello	Rio Branco	280	380	100
10	Escola Sebastião Pedrosa	Rio Branco	435	409	-26
11	Instituto de Educação Lourenço Filho	Rio Branco	334	429	95
12	Escola Craveiro Costa	Cruzeiro do Sul	402	709	307
13	Escola Dom Henrique Ruth	Cruzeiro do Sul	426	868	442
14	Escola Flodoardo Cabral	Cruzeiro do Sul	325	883	558
			4.444	7.065	2.621

CUSTO ALUNO			
	Qtde. Alunos	Custo Aluno	Valor Total
Custo Aluno/Contrato	7.065	1.264,54	8.933.975,10
Custo Alunos Atendidos	4.444	1.264,54	5.619.615,76
			100%
			62,90%

Serviços Faturados	Data	NF	Valor
Levantamento Situacional,, Pesquisa Científica, Sistema Gestão, Comunicação	02.07.26	02	706.121,57
Materias Esportivos/Brindes/Uniformes	24.07.25	05	601.120,25
Levantamento Situacional,, Pesquisa Científica, Apresentação Metodologia, Cursos, Materiais Pedagógicos, Video Institucional, Materias Gráficos, Logística e Recursos Humanos	17.09.26	08	2.782.776,49
VALORES PAGOS PELA SEE - AC			4.090.018,31
			45,78%

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2837-467E-7CC8-1CC3> ou vá até o site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2837-467E-7CC8-1CC3



Hash do Documento

507030D0294F6C780755988DF8BB45391B47592C903A63A7FF1F6DC3577C3BCC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2026 é(são) :

☒ Julianna Aparecida Santos Andrade - 019.974.021-65 em 27/02/2026 17:12 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -15.81936830825688 Longitude: -47.84347125137614 Accuracy: 103

IP: 172.16.4.11

AC: AC VALID RFB v5

